

0005309-56.2012.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... J., e juntos eles praticavam o tráfico na residência, onde acondicionavam as drogas para venda. Guardas municipais estavam em patrulhamento, quando passaram pela residência da denunciada, a qual é conhecida como "gerente" do tráfico. O adolescente, que saía da casa, foi abordado e com ele foram localizadas, em suas mãos, duas porções de crack. Além disso, dentro da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0005309-56.2012.8.26.0624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

126/2012 - Delegacia de Polícia de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANE REGINA ANDRÉ

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos c/c Art. 40 "caput", VI todos do(a) SISNAD

e Art. 12 "caput" do(a) LEI 10.826/03

Data da Audiência:

21/06/2022

Aos 21 de junho de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotor(a) de Justiça; a Ré TATIANE REGINA ANDRÉ, acompanhada do(a) Defensor(a), Dr(a). Benedita Aparecida T. Lopes Leite da Mota; bem como as testemunhas arroladas Valdeir Batista de Souza Junior (GCM), Sandro Massaru Paques (GCM), e JOAQUIM BENEDITO DOMINGUES MADALENO; ausente a testemunha VANDERLEIA DOMINGUES MADALENO. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de

forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com a acusada. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo a Ré interrogada ao final. Com a concordância da defensora, as oitivas foram iniciadas pela testemunha Joaquim Benedito, arrolado exclusiva pela Defesa. Homologada a desistência da Defesa em relação à oitiva da testemunha Vanderleia. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. O Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz: a proposta de acordo de não persecução penal restou prejudicada, pois, houve exaurimento da etapa pré-processual e o benefício, por conseguinte, não possui mais cabimento. Neste sentido: "... O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente...". (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020). Grifos nossos. Na mesma esteira decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA. CONDENAÇÃO DO RÉU. DESCABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) o recebimento da denúncia e o encerramento da prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, como no presente caso. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na PET no REsp 1846021/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). Grifos nossos. "... Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da condenação" (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 1.635.787 - SP, Quinta Turma, Rel: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4 de agosto de 2020, DJe 13 de agosto de 2020). Grifos nossos. Seguindo o consolidado entendimento, posicionou-se o Tribunal de Justiça de São Paulo: "... como o próprio nome diz, tal instituto tem natureza pré-processual, ou seja, surge como uma alternativa à propositura da persecução penal. Dessa forma, deve ser aplicado antes do oferecimento da denúncia, justamente a fim de evitar a deflagração da ação penal em situações tidas como de menor ofensividade. E, embora o instituto apresente reflexos na esfera penal, trata-se de norma processual, observando-se, assim, o princípio tempus regit actum, não devendo retroagir nos casos de ação penal já iniciada, com recebimento da denúncia e, inclusive, com prolação de édito condenatório". (TJSP; Apelação Criminal 1501105-36.2019.8.26.0530; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021). Grifos nossos. Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo - Pleito defensivo de envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público para oferecimento de proposta de ANPP - Descabimento - Benefício pré-processual que não se aplica após o recebimento da denúncia - Condenação indiscutível - Prova suficiente a indicar a responsabilidade criminal do réu, corroborada por sua parcial confissão - Repouso noturno configurado, mesmo que se trate de imóvel desabitado - Precedentes - Dosimetria - Fração de 1/2 aplicada na tentativa que se mostra suficiente em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito mantidos - Preliminar afastada e recursos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1503621-23.2019.8.26.0047; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021). Grifos nossos. APELAÇÃO - RECEPÇÃO - Preliminar - Proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) instituído pelo Pacote Anticrime - Descabimento - Momento processual superado - Irretroatividade - Instituto pré-processual - Ação penal já iniciada - Observância do princípio tempus regit actum - Defesa que sequer mencionou a proposta de acordo no curso da ação penal, em momento processual outro - Preclusão - Preliminar rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Elementos de convicção que demonstram a ciência do réu quanto à ilicitude do bem apreendido em seu poder - Absolvição ou desclassificação para a figura culposa - Impossibilidade - Pena que não comporta modificação - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0008775-03.2018.8.26.0348; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2021; Data de Registro: 26/11/2021). Ademais, a soma das penas cominadas aos delitos impede o benefício. Concluindo, por entender não estarem presentes os requisitos legais, deixa o MINISTÉRIO PÚBLICO de formular proposta de acordo de não persecução penal e aguarda o prosseguimento do feito". A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de TATIANE REGINA ANDRÉ por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos c/c art. 40, "caput", VI, todos do SISNAD, e art. 12, "caput", da Lei 10.826/03. Narra a denúncia (fls. 01-D/03-D) que, em 17 de abril de 2012, por volta de 16h30, na Rua José Pires Correa, nº 176, no Bairro Jardim Gonzaga, nesta cidade e Comarca de Tatuí, TATIANE REGINA ANDRÉ, qualificada nestes autos, associou-se com o adolescente J. B. D., para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, TATIANE REGINA ANDRÉ, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com o adolescente J. B. D., trazia consigo, mantinha em depósito e guardava, para o fornecimento ao consumo de terceiros, 02 porções de crack, subproduto da cocaína com peso bruto de 0,7 gramas e 01 porção de Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, com peso bruto de 1,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por fim, nas mesmas condições de tempo e lugar descritos anteriormente, TATIANE REGINA ANDRÉ possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso permitido (calibre 32), no interior de sua residência, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, a denunciada convivía com o adolescente J., e juntos eles praticavam o tráfico na residência, onde acondicionavam as drogas para venda. Guardas municipais estavam em patrulhamento, quando passaram pela residência da denunciada, a qual é conhecida como "gerente" do tráfico. O adolescente, que saía da casa, foi abordado e com ele foram localizadas, em suas mãos, duas porções de crack. Além disso, dentro da residência, mantinham outras porções de drogas, ao perceber a chegada dos guardas, a denunciada jogou outras drogas pela janela, porém, não puderam ser apreendidas, eis que caíram no esgoto que corria a céu aberto. Dentro do armário, havia uma folha de caderno que continha as anotações das vendas das drogas, bem como petrechos para a preparação de drogas (rolo de papel alumínio) e uma porção de maconha. No mesmo armário também localizaram um cartucho calibre

32, íntegro, da marca CBC, o qual estava guardado sem que houvesse autorização para tanto. Auto de exibição e apreensão às fls. 21/2. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 10/5. Cópia do boletim de ocorrência nº 672/2012, de 25/05/2012, em que a ré consta como indiciada, às fls. 55/8. Anotações apreendidas às fls. 82. Declarações do adolescente J. B. D. M. às fls. 99. Laudo pericial de exame em peça (munição) às fls. 103/4. Notificação às fls. 158. Defesa preliminar apresentada às fls. 166/8, oportunidade em que arrolou testemunhas. Sentença que rejeitou a denúncia oferecida em relação à infração ao disposto nos art. 33 e art. 35, "caput", c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343./06, e julgou extinta a punibilidade quanto à infração ao disposto no art. 12 da Lei 10.826/03, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, às fls.

177/8. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público às fls. 185, e respectivas razões às fls. 186/91. Contrarrazões da Defesa às fls. 208/9. Acórdão da Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal às fls. 223/8, que deu provimento ao recurso, a fim de receber a denúncia, determinando o prosseguimento do processo. Citação às fls. 247. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designada a presente audiência de instrução, debates e julgamento. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Com a concordância da defensora, as oitivas foram iniciadas pela testemunha Joaquim Benedito, arrolado exclusiva pela Defesa. Homologada a desistência da Defesa em relação à oitiva da testemunha Vanderleia. A Ré foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme consignado no próprio termo, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. No mais, registrado que a sentença por mim proferida às fls. 177/8 foi reformada pelo v. Acórdão de fls. 222/8, no bojo do qual recebida a denúncia, no mérito, a ação penal improcede, pois, autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na prefacial não restaram suficientemente comprovadas nos autos com a segurança que se exige para a prolação de um édito condenatório. De antemão, em se tratando de concomitante acusação de associação para o tráfico, importa consignar que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da sua configuração, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J.

24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018).

Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação, embora se trate de casal supostamente custodiado variadas drogas, porém, em reduzida quantidade. Note-se que não se trouxe qualquer informação pretérita concreta a respeito do envolvimento dos acusados de maneira conjugada, por isso não se afastando a hipótese de que a eventual comunhão de propósitos fosse recente ou sequer existente até então, mesmo porque, os guardas hoje ouvidos sequer se recordaram da ocorrência em si e muito menos dos antecedentes fáticos. Reforçando: ambos os agentes deixaram de trazer informações sobre a atuação conjunta dos Réus, afora aquela eventualmente verificada nestes autos, restando precária a isolada menção no depoimento do GCM Sandro às fls. 78 sobre as denúncias que à época pesavam sobre "Tatão" e seu esposo adolescente. Assim, conquanto este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que indicado nada mais do que concurso eventual entre eles, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, seria impositiva, ainda que condenação houvesse nos termos do art. 33. Porém, nem isso se faz possível. Isso porque, independente de até hoje pesarem suspeitas de traficância por parte da Ré, agora junto com os próprios filhos (depoimento de Valdeir), e de no mês imediatamente seguinte aos fatos aqui versados ter sido surpreendida em novo cenário de tráfico, pelo qual condenada por sentença transitada em julgado (refiro-me aos autos de n. 0006860-71.2012.8.26.064), o conjunto de provas amealhado não permite seja assim concluído. A uma, a abordagem foi casual para o dia aqui tratado, ainda que houvesse, já se disse isolado, indício de traficância naquele local. A duas, as quantidades apreendidas eram diminutas, mais especificamente, uma porção de maconha, com 1,10 gramas líquidos (10/2) e duas porções de crack, com 0,50 gramas líquidos (fls. 13/5). A três, sob contraditório, confrontado com o teor do seu depoimento de fls. 99, Joaquim assumiu a posse das porções de crack (encontradas com ele, diga-se), para uso próprio, bem como admitiu a

responsabilidade pelo cartucho de arma de fogo e, por demais sugestivo, ressaltou, calibre "32" (perícia às fls. 103/4). Assim, mesmo que ignorada a deficiência da prova sob contraditório, eis que nesta teleaudiência os guardas de nada se recordaram (o que, se isolado, até mesmo poderia ser justificado na distância

temporal), remanescendo dúvida, inclusive, sobre se executaram a abordagem ou foram apenas chamados em apoio (aliás, sobre tal censurável prática de tempos idos, de replicar declarações prestadas por colegas de trabalho da guarda, reporto-me, por outros, à observação que lancei ao sentenciar o feito 1501244-25.2020.8.26.0571, daí que sobre isso fiz referência durante a oitiva do GCM Valdeir), e ainda que anotações suspeitas tenham sido colhidas no local (fls. 82) e a posse da porção de maconha não tenha sido assumida por qualquer dos envolvidos, a negativa da interrogada (a qual, segundo consta, mas sem qualquer substrato mais sério, teria conseguido se desfazer de algo pela janela) sobrepõe-se a todos esses elementos e não pode ser ultrapassada, portanto. Enfim, não caracterizado cenário de tráfico de drogas e de posse de munição, para o que poderia ser mera conivente, a dúvida conduz à absolvição da acusada. Ante o exposto, sem maiores digressões, JULGO IMPROCEDENTE a ação ajuizada pelo Ministério Público e o faço para ABSOLVER a Ré TATIANE REGINA ANDRÉ da acusação de infração ao disposto nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, e no art. 12 da Lei 10.826/2003, tudo com fundamento no art. 386, VII do CPP. Sem custas, diante da absolvição. Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de praxe, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais". Pela Defesa da acusada foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque a própria ré manifestou desinteresse no recurso. A seguir pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação à ré e determino a certificação do trânsito em julgado, tão logo decorrido o prazo para recurso do Ministério Público, então expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, aliás, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse da própria ré, beneficiada com a certificação do trânsito em julgado (defesa dativa fls. 159). Providencie a z. Serventia a juntada das certidões e folha de antecedentes em nome da ré aos autos". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA